MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO PARANÁ

RELATÓRIO

1. O presente trata-se de recurso oferecido contra penalidade imposta em decorrência de autuação pela prática de infração de trânsito, sendo que, cumpre destacar, que o recurso interposto é tempestivo - §4º, do art. 282 do CTB -, a parte legítima e sua apreciação compete à Junta Administrativa de Recursos de Infrações JARI -, tanto nos termos dos subitens 86 e 87, ambos do Manual de Procedimentos Administrativos n° 01 da PRF - MPA nº 01 -, alterado pela portaria nº 45, de 27/07/2015 e publicado no Boletim de Serviço n° 44/2015/DPRF, como do artigo 17 do Código de Trânsito Brasileiro.

2. Dentro desses termos, frisa-se que o requerente foi autuado por transgredir norma insculpida no Código de Trânsito Brasileiro, e dessa forma, fundamenta suas razões com o intuito de desconstituir o auto de infração lavrado. Nesse sentido, solicita o julgamento da matéria de defesa e, consequentemente, o cancelamento do auto de infração em todos os seus efeitos.

3. No que tange à análise da formalidade, o auto de infração não cumpriu um dos requisitos exigidos pela legislação pertinente, em especial ao artigo 165-A, do Código de Trânsito Brasileiro:

4. "*Art 165-A - Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art 277:*

   Infração - Gravíssima
   Penalidade - Multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses

5. Desta forma, analisando os presentes autos de processo, conclui-se que o auto de infração **T584032517** deve ser cancelado, pois ausentes informações acerca da marca, modelo e número de série do etilômetro ofertado ao recorrente para realização do teste, conforme ficha do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito relativa ao Art. 165 A, do CTB..

6. O ato de lavratura do auto de infração restou prejudicado, e, nesse sentido, entendo que são suficientes os argumentos do recorrente a ponto de ensejar o cancelamento do auto.

7. Ante o exposto, dou **provimento** ao presente recurso, sugerindo o **cancelamento** da penalidade aplicada. É como voto.

MARINELLA FERNANDES TREVISANI
Relatora

PRF

Documento assinado eletronicamente por **MARINELLA FERNANDES TREVISANI**, **Colaborador(a) Externo(a)**, em 09/02/2023, às 11:40, horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020, e no art. 42 da Instrução Normativa nº 116/DG/PRF, de 16 de fevereiro de 2018.